

주의 및 통보

1. 제 목 : 복지타운 입주민 관리 부적정

2. 관계기관 : ◇◇원

3. 내 용

가. 업무개요

복지타운은 입주자격을 갖춘 고령의 국가유공자 및 국가유공자 등의 유족이나 가족에게 주거공간을 제공하고 건강증진, 생활서비스 등을 지원하며 입주자 관리 업무를 수행하고 있습니다.

나. 무자격 전입 거주자의 퇴거 관리에 관한 사항

1) 관계법령 및 판단기준

공단 「복지타운운영규정」 제33조(약정의 종료) 및 제34조(장례 및 재산의 처분)에 따르면 입주자가 사망하거나 국가보훈대상자의 자격을 상실한 경우, 입주기간의 경과 및 요양시설 전원 등 유예기간이 도래하여 약정 해지 사유가 발생한 경우, 또는 본인이 퇴거를 희망한 경우에는 약정이 당연 종료되며, 입주자가 사망한 경우 보호자는 장례집행 후 10일 이내에 입주자의 소유물을 인수하고 전용 주거공간을 반환하여야 합니다.

또한, 공단 「복지타운운영규정」 제40조(퇴거결정)에 따르면 복지타운은 사망 등 당연 약정의 종료로 퇴거사유가 발생한 경우에는 입주자를 3개월 이내에 퇴거조치하고 그 사실을 7일 이내에 경기남부보훈지청장에게 통보하여야 하며, 제35조(불법거주에 대한 배상금 등)에 따르면 불법 거주 시 약정 종료부터 1개월 이내에 입주자에게 주거시설 내 불법 시설물 등을 철거하도록 통보하고, 입주자가 응하지 않을 경우에는 입주자 또는 보호자에게 통보 후 강제 철거할 수 있다고 규정하고 있습니다.

따라서 복지타운은 입주자격이 있는 입소자가 사망한 경우 사망일로부터 1개월 이내에 퇴거하도록 통보하고 3개월 이내에 퇴거 조치를 하여야 하며 그 결과를 7일

이내에 경기남부보훈지청장에게 통보하도록 되어있으며, 불법 거주자의 경우에는 약정 종료부터 1개월 이내 반환하도록 통보하고 이에 응하지 않을 경우 강제 철거 통보 후 강제 철거 등의 조치 등을 취하여야 합니다.

2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 '22년 복지사업부서 종합감사 시 복지타운 입주자 실태조사 현황을 점검한 결과, [표1]과 같이 102동 506호의 입주자(주*수)가 '21.8월 사망하고도 보호자가 통보하지 않아 '21.10월 입주자 실태조사 시 요양원 장기 이용에 따른 퇴거 대상으로 분류하였고 입주자의 아들 김*근이 불법 무자격 전입하여 거주하고 있는 사실을 확인하였음에도 1개월 이내 퇴거를 통보하거나 퇴거 심의를 위한 운영위원회 회의 개최 등의 조치를 취하지 아니하였고 6개월이 지난 '22.4월에 처음 내용증명을 발송하고, 3회 퇴거요청문('22.4월, 8월, 9월)을 안내하여 '22. 9. 28.에야 퇴거한 사실이(13개월 소요) 있습니다.

[표1] 복지타운 무자격 불법 거주자(102동 506호) 퇴거 관련 경과 사항

날짜	경과사항
'21. 8. 23.	· 입소자(주**) 사망 * <u>보호자(입소자의 딸) 복지타운에 사망 미통보</u>
'21. 10. 15.	· 복지타운 입소자 실태조사 결과 보고(EP전자결재시스템) - 입소자(주*수) 장기 요양원 등 입원하여 퇴거 대상자로 분류 - 입소자(주*수)의 아들(김*근)이 불법 전입신고하고 거주 중임을(임의 전입자) 확인
'22. 4. 18.	· 입소자의 아들(김**) 퇴거 요청 관련 내용증명 발송
'22. 4. 29.	· 현관문 및 차량에 1차 퇴거요청문('22. 5. 2.까지 퇴거) 부착
'22. 8. 4.	· 현관문에 2차 퇴거요청문('22. 8. 17.까지 퇴거)을 부착
'22. 9. 21.	· 현관문에 3차 퇴거요청문('22. 8. 17.까지 퇴거)을 부착
'22. 9. 28.	· 불법 무자격 전입자(김*근) 퇴거 완료

다. 입주자 실태조사에 관한 사항

1) 관계법령 및 판단기준

공단 「복지타운운영규정」 제31조(입주자 실태조사)에 따르면 복지타운은 입주약정이 도래 또는 경과하는 사람에 대하여 매년 2회(2월, 8월)에 입주자 실제 거주 여부, 입주자 권리의 양도 및 전대여부 등을 확인하기 위하여 입주자에게 필요한 서류의 요구 및 주택 출입 조사 등을 할 수 있고, 필요한 경우 관계행정기관 등에 자료의 제공을 요구할 수 있다고 규정하고 있습니다.

따라서 복지타운에서는 매년 2회(2월, 8월) 입주자 실태조사를 통해 입주자의 신상변동, 불법 전입자, 제3자의 일시 거주자의 승인기간 준수 여부 등을 면밀히 점검하고 위반사항 발견 시 퇴거 통보, 필요한 경우 운영위원회를 개최하여 그 결과에 따라 행정 및 법적 조치를 취하여야 합니다.

2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 '22년 복지사업부서 종합감사 시 복지타운 입주자 실태조사 현황을 점검한 결과, '22년 상반기 입주자 실태조사 결과보고(시설-632호, 2022.04.20.)에는 입주 현황 및 부재 세대(32세대), 혼합세대(10세대), 사망 후 미신고자(1세대) 등 현황은 보고하였으나 이에 대한 세부 내역이 누락 되었고, 부재 세대의 추가 조사, 임의 퇴거 세대 등에 대한 운영위원회 미개최, 말소 신청 예정(104동 405호)자의 행정 미추진 등 후속 조치가 지연되거나 추진되지 않은 사실이 확인되었습니다.

라. 제3거주자 관리에 관한 사항

1) 관계법령 및 판단기준

공단 「복지타운운영규정」 제28조(제3자의 일시 거주)에 따르면 복지타운 입주자는 입주자의 자녀나 친족이 입주자의 요양보호 등을 위해 일시적으로 동거하게 될 때에는 원장의 승인을 받아야 하며, 승인받은 자는 거주일로부터 6개월 이내 또는 일시 거주 사유가 없어질 때에는 즉시 퇴거하여야 하고, 계속 거주가 필요한 경우 6개월 단위로 원장의 승인을 얻어 연장할 수 있다고 규정하고 있습니다.

따라서 복지타운은 입주자가 제3거주자 승인을 요청 할 때에는 승인신청서와 함께 일시 거주 사유에 해당하는 증빙서류(진단서 등)를 확인하고 6개월 이내 기간을 두어 승인하여야 하며 제3거주자가 계속 거주를 원할 때에는 재승인 절차를 거쳐 6개월 단위로 승인해주고 승인 기간 종료 및 일시 거주 사유 종료 시 전입자의 퇴거 이행 여부를(주민등록등본 등 전출 확인) 확인하여야 합니다.

2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 제3거주자 현황을 점검 한 결과, 복지타운에서는 ' 22년 9월 기준 제3거주자 현황을 [표2]와 같이 제출하였으나 9명 모두 '22. 6. 30.자로 기간이 종료되었는데도 재승인 절차 없이 거주 중이었으며 상반기 퇴거한 1명은 퇴거 증빙서류(주민등록등본)가 누락 되었고, 장애인 등의 사유로 자녀를 제3거주자로 승인한 5명 중 4명도 진단서 등 증빙서류가 누락 되어 있는 사실을 확인하였습니다.

[표2] '21.9월 기준 제3자거주자 현황(복지타운 보고자료)

〈개인정보 사항 생략〉

마. 운영위원회 운영에 관한 사항

1) 관계법령 및 판단기준

공단 「복지타운운영규정」 제4조(구성), 제5조(기능), 제6조(회의개최)에 따르면 복지타운은 운영의 투명성 제고 및 입주자의 권익향상, 시설의 체계적·종합적 발전 방향을 모색하기 위해 운영위원회를 설치·운영하여야 하며 기관운영계획의 수립 및 평가에 관한 사항, 복지타운 입주자 선정 및 퇴거에 관한 사항, 기타 운영에 필요한 사항을 심의·의결하고 정기회의는 분기 1회, 임시회의는 필요할 경우 수시 개최할 수 있다고 규정하고 있습니다.

따라서 복지타운 운영 관련 운영위원회 개최가 필요한 사항이 발생 할 경우 운영위원회 정기회의와 임시회의를 수시 개최하여 입주자의 권익향상과 복지증진에

기여하고 기관이 효율적으로 운영될 수 있도록 하여야 합니다.

2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 복지타운 운영위원회 개최 현황을 확인한 결과, 입주자 선정위원회를 '21년 5회, '22년 3회 개최하였으며 복지타운 내 공가가 충분한 데도 운영위원회를 개최하지 않아 입주자가 입주 신청부터 승인까지 최대 101일까지 대기하는 사례가 확인되었고, 운영위원회를 입주자 선정위원회로 변경 운영하여 운영위원회를 규정에서 정한 바와 다르게 기능을 축소하여 운영한 사실이 있습니다.

[표3] '21.1월~ '22.9월까지 입주자 선정위원회 운영 현황

구분	심의 일자	대상세대	신청기간	최장 대기자(대기일수)
'21년 1차	'21. 2. 4.	1세대	'20. 11. 18.	· 김**(78일)
'21년 2차	'21. 6. 18.	16세대	'21. 5. 3.~5.7.	· 허**(46일)
'21년 3차	'22. 8. 27.	17세대	'21. 6. 1.~7.20.	· 정**(87일)
'21년 4차	'22. 9. 28.	18세대	'21. 7. 22.~9. 16.	· 서**(68일)
'21년 5차	'22. 11. 30.	6세대	'21. 10. 7.~11. 4.	· 김**(54일)
'22년 1차	'22. 2. 23.	4세대	'21. 11. 25.~'22. 2. 8.	· 정**(90일)
'22년 2차	'22. 6. 3.	4세대	'21. 2. 24.~'22. 4. 29.	· 노**(99일)
'22년 3차	'22. 9. 2.	7세대	'21. 5. 24.~'22. 7. 25.	· 이**(101일)

4. 관계기관 의견 : ◇◇원에서는 감사결과를 수용하고, 감사결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ ◇◇원장은

- 입주자 실태조사는 조사의 신뢰도 제고를 위하여 부재 세대에 대한 추가 조사 등을 실시하시고 입주자 세부 내역을 포함한 결과 보고 및 불법 거주자, 제3거주자 등에 대한 실효성 있는 후속 조치 계획을 수립하여 입주자 관리에 철저를 기하여 주시고, (통보)
- 입주 신청자의 장기 대기가 발생되지 않도록 입소 심의 주기 단축, 퇴거 및 기타 입소자 관리에 관한 사항 심의 등 운영위원회의 기능을 활성화하

시기 바라며, (통보)

○ □□이사, ◇◇원장은

- 앞으로 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자 「주의」 조치하시기 바랍니다. (주의)